

CENTURY 21
1, rue Malherbe
76100 ROUEN

Code client	Date	Délai exécution	Date de validité	Mode de règlement	Votre projet est suivi par
CL00044	17/11/2022	9 mois	17/03/2023	Virement à 45j net	Paul HUBERT

Description des travaux :

Travaux de ravalement des façades de la résidence Eclat de vert
2 rue des deux Bois
76130 Mont Saint Aignan

Description	U.	Quantité	P.U. HT	Montant HT
Protection des divers éléments à ne pas peindre				
Coupe des éventuels végétaux				
Mise en place des moyens d'accès et de sécurité par location d'un échafaudage de pied fixe ou nacelle élévatrice et cantonnement de chantier	ENS	1,00	72 007,23	72 007,23
Nettoyage haute pression	M2	5 480,00	1,80	9 864,00
Application d'une solution antifongique de type Fongisco+	M2	5 480,00	1,10	6 028,00
Ouverture et rebouchage des fissures par enduit fibré	M2	5 480,00	2,30	12 604,00
Application d'un primaire fixateur de type Lascofixe.s	M2	5 480,00	5,00	27 400,00
Application de deux couches de peinture de type Lascoflex D.MP à 370L/ M² pour traitement D3 des enduits monocouches	M2	5 100,00	12,90	65 790,00
Application de deux couches de peinture de type Lascoat.FM pour traitement D2 des sous-faces, nez, rives de balcons, murs des loggias et descente de sous-sol	M2	380,00	9,40	3 572,00

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix au moment de la facturation.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance SMA BTP, contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR n° 760186R1244000 / 001520770 / 18, valable en France métropolitaine. Pour plus de renseignements 01.58.01.44.00.

Taux	Base HT	Montant TVA
10,00	197 265,23	19 726,52

Total HT	197 265,23
Total TVA	19 726,52
Total TTC	216 991,75
Acompte à la commande	0,00

Lu et approuvé, bon pour accord,

Date: le ____ / ____ / ____

Signature:

CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTION :

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

L'acceptation d'une offre de l'entreprise HUBERT par le client entraîne l'adhésion de ce dernier aux présentes conditions générales d'intervention qui prévalent sur toutes autres conditions du maître d'ouvrage (le client) sauf convention expresse contraire. Les présentes conditions générales d'intervention ont pour objet de préciser les clauses générales d'exécution et de règlement applicables aux travaux de l'entreprise fixées par la norme NF P 03-001 « Cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés ». Si le client est un consommateur, ce document devra lui être communiqué pour être opposable. L'entreprise peut sous-traiter tout ou partie de son marché, dans le respect des conditions, des obligations, mises à la charge de l'entreprise par la loi du 31 décembre 1975.

2. CONCLUSION DU MARCHÉ

L'offre de l'entreprise a une validité de 60 jours à compter de sa date d'établissement ; pendant cette période, le marché est conclu par son acceptation par le maître de l'ouvrage ou son mandataire. Au-delà de cette période, l'entreprise n'est plus tenue par les termes de son offre. Un exemplaire de l'offre non modifiée, signée par le maître de l'ouvrage, a valeur contractuelle et constitue l'acceptation du client. L'entrepreneur doit questionner le maître d'ouvrage (le client) sur le fait qu'il souscrive ou non un crédit. A défaut, il est réputé ne pas emprunter et perd le bénéfice des dispositions du code de la consommation sur le crédit à la consommation et sur le crédit immobilier.

Pour bénéficier du taux réduit de TVA, le client doit attester que les conditions de validité sont réunies. Il doit pour cela présenter à l'entreprise une attestation avant facturation. Si aucune attestation n'est présentée, l'entreprise est dans l'obligation de facturer au taux normal de TVA. Le taux de TVA appliqué est celui en vigueur au moment de la facturation.

3. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront conformes aux spécifications des normes et NF DTU en vigueur. Les travaux sont prévus pour être exécutés conformément aux règles de l'art, et notamment par référence aux normes de travaux NF DTU, plus spécialement NF DTU 59.1, 59.3, 59.4, 42.1, 53.12 et Avis Techniques le cas échéant. A défaut d'autres précisions, les travaux de peinture seront exécutés en finition B : la planéité générale initiale n'est pas modifiée, les altérations accidentelles sont corrigées, la finition B est pochée, quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis. La finition A doit être clairement spécifiée sur le devis accepté par le client. La planéité finale est satisfaisante, il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires. En extérieur sur maçonnerie, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre. De faibles défauts d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse, le rechapissage ne présente pas d'irrégularité. La finition C, qui doit aussi être précisée sur le devis, est la seule finition possible pour les lasures sur bois extérieurs et les travaux de ravalement. Le film de peinture couvre le sujet, il lui apporte un coloris, mais l'état de finition reflète celui du sujet. La finition C est d'aspect poché. A défaut d'autres précisions, les travaux de revêtements de sol seront exécutés sur des supports en bon état conformes aux NF DTU en termes d'humidité, de planéité, de cohésion, de propreté, etc. Les enduits et revêtements de sol seront choisis en adéquation avec l'usage du local considéré. Le nombre de coloris est limité à quatre teintes pour un chantier inférieur à 1000m². Le délai d'exécution prévu à l'offre commencera à courir à compter de la réception par l'entreprise de l'acompte à la commande. Le délai d'exécution sera prolongé de plein droit dans les cas prévus par la norme NF P 03-001 :

- Journées d'intempéries,
- Cas de force majeure,
- Travaux imprévus,
- Jours fériés ou chômés inhabituels,
- Grève générale de la profession.

L'eau, l'électricité, les accès, les aires de stockage et d'installation nécessaires à la réalisation des travaux seront mis à la disposition de l'entreprise en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux.

4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les études, devis et documents de toute nature remis ou envoyés par l'entreprise restent toujours son entière propriété. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers, ni reproduits, ni exécutés, sans son autorisation écrite. Ils doivent être rendus sur sa demande. L'entreprise est autorisée à prendre des photos ou vidéos de ces ouvrages et de les diffuser pour ces besoins de publications (réseaux, site internet, plaquette commerciale...) mais également pour justifier de ces qualifications auprès de Qualibat.

5. GARANTIES SUR LE MATÉRIEL

L'entretien normal minimum à la charge du maître de l'ouvrage (le client) consiste :

- Pour la peinture en :
 - Élimination régulière des salissures, des microorganismes, des dépôts végétaux, le débouchage des trous de buées de fenêtres, la vérification des mastiques, des évacuations des eaux pluviales, des sols, des larmiers, etc.,
 - Calfeutrement immédiat des trous percés pour la pose d'enseignes, canalisations, décorations ou autres affectant des ravalements de protection extérieure pour éviter des pénétrations d'eau et de générer des défauts de cloaque et/ou de décollement du feuil de revêtement ;
- Pour les revêtements de sol :
 - Élimination régulière des salissures, poussières abrasives, des dépôts, la vérification des mastiques, etc.,
 - Vérification régulière de l'état des joints entre lés/dalles/lames

Pour les travaux de revêtements de sol, l'entretien est effectué selon la documentation d'entretien du fabricant. Les moyens et les fréquences des interventions correspondantes sont à prévoir selon l'exposition des ouvrages et l'agressivité de l'environnement :

- 2 à 5 ans pour les lasures sur bois extérieurs,
- 3 à 7 ans pour les peintures sur bois extérieurs,
- 3 à 7 ans ou 12 ans pour les ravalements de maçonneries extérieures, selon qu'il s'agit de peintures microporeuses de façades ou de revêtements semi-épais / épais les protégeant des intempéries,
- 3 à 10 ans pour les produits en intérieur,
- 10 à 15 ans pour les revêtements d'imperméabilité de façades.

Pour les travaux de peinture, l'entretien périodique, effectué suivant le fascicule normalisé FDT 30-806, permet de prolonger la durée de vie du revêtement appliqué et de remédier aux altérations exclues de la garantie (cf. NF DTU 59.1/ clauses GPEM-PV notamment) : altérations acceptables dans la limite de 5 % des surfaces (10 % pour les vernis sur bois), altérations/dégradations admissibles ou accidentelles (déformations/ évolutions importantes et anormales du support auxquelles le revêtement n'a pas expressément fonction de résister : lézardes, fissures et microfissures, fentes, gerces, nœuds, mouvements d'assemblage, etc.), chocs d'origine mécanique ou thermique, frottements d'objets contondants, etc., et d'une façon générale toutes altérations provenant d'un usage anormal, ou correspondant à l'usure et au vieillissement normal du revêtement. La garantie ne s'applique pas au remplacement ni aux réparations qui résulteraient :

- De l'usure normale du produit,
- Du non-respect des instructions de protection,
- Des défauts d'entretien,
- D'une utilisation incorrecte.

6. RESPONSABILITÉ

L'entreprise dispose d'une assurance de responsabilité pour les dommages causés aux tiers du fait des activités qu'elle exerce. Une attestation d'assurance pourra être

fournie sur demande. La responsabilité contractuelle de l'entreprise HUBERT est strictement limitée aux obligations définies dans les présentes conditions générales d'intervention et le devis signé par le maître de l'ouvrage.

7. RÉCEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l'entrepreneur, par le maître de l'ouvrage, avec ou sans réserve. La réception sans réserve libère l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles autres que les garanties légales. Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais correspondants seront à la charge du maître de l'ouvrage.

Conditions de réalisation de la réception :

- Pour les travaux de peinture les observations sont effectuées à 2 m (minimum), sans lumière rasante, angle compris entre 70° et 110° ;
- Pour les travaux de revêtements de sol, les observations sont effectuées à une hauteur de 1.65 m et à une distance de 2 m, avec un éclairage non rasant (angle entre le revêtement et la lumière supérieure à 45°C).

8. DÉLAI DE LIVRAISON DES TRAVAUX

Le délai de livraison des travaux court à partir de la date indiquée par le contrat. Pour les produits, la livraison est réputée effectuée chez le maître de l'ouvrage ou sur le chantier. Toute modification du contrat initial postérieure à la prise des cotes ou autres mesures et acceptée par les deux parties donnera automatiquement lieu à un report de la date de livraison des travaux initialement prévue. L'entreprise HUBERT est déchargée de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison des travaux :

- Dans le cas où les renseignements à fournir par le maître de l'ouvrage ne seraient pas donnés en temps voulu,
- Dans le cas où l'accès à l'installation n'a pas été possible à la date prévue du fait du maître de l'ouvrage,
- Dans le cas où les conditions de paiement n'auraient pas été respectées par le maître de l'ouvrage : réception du bon de commande et de l'acompte correspondant, l dans les cas prévus par l'article 3 des présentes conditions générales d'intervention faisant référence à la norme NF P 03-001 : Le délai d'exécution des ouvrages mentionné au devis ne tient pas compte des retards éventuels occasionnés par une cause étrangère ou des intempéries, à savoir :
 - Moins de 5°C en extérieur et/ou taux d'humidité supérieur à 80% HR (travaux de peinture),
 - Moins de 8°C en intérieur et/ou taux d'humidité relative supérieur à 70% HR (travaux de peinture),
 - Moins de 12° C en intérieur et/ou taux d'humidité relative supérieur à 65% HR (travaux de revêtements de sol),
 - Température du support inférieur à 10° C et/ou support trop humide ou ne répondant pas aux critères d'acceptation des supports (travaux de revêtements de sol),
 - Atmosphère susceptible de donner lieu à condensation,
 - Subjectiles gelés ou surchauffés,
 - Conditions activant anormalement le séchage, température intérieure et extérieure supérieure à 35° C (vent, soleil, etc).

9. LIMITES DES PRESTATIONS/ TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES, URGENTS OU IMPRÉVISIBLES

Tous travaux non prévus explicitement dans l'offre seront considérés comme travaux supplémentaires ; ils donneront lieu à la signature d'un avenant avant leur exécution. L'entrepreneur est habilité à prendre en cas d'urgence, toutes dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve d'en informer le maître de l'ouvrage.

10. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les travaux sont définis en fonction des supports connus à la remise de l'offre. Sauf stipulations contraires, les travaux prévus à la présente offre sont estimatifs et ne sauraient, en aucun cas, être considérés comme définitifs. A l'égard d'un particulier, les offres sont généralement forfaitaires. Le prix indiqué sur la proposition est valable pendant une durée de 2 mois à compter de la date de remise du devis. Un acompte de 30 % sera versé à la signature du devis. La facturation définitive correspondra au montant du décompte définitif établi par l'entreprise prenant en compte les travaux réellement exécutés, y compris les éventuels travaux supplémentaires. Nos prix seront révisés à la date de réalisation des travaux faisant l'objet de la demande de règlement (mois m) par application du coefficient de variation de l'indice BT10, BT11, BT12, BT46 ou par application d'une formule définie aux conditions particulières. L'indice initial est celui connu à la date de remise de l'offre. L'indice du mois de révision sera pris avec le même décalage. Pm = Po x (BTm/BTo) [Pm = prix du marché révisé • Po = prix d'origine • BTm = index BT du mois de révision • BTo = index BT du mois d'origine] En cas de non-paiement à échéance, l'entrepreneur pourra suspendre les travaux dans un délai de 8 jours, après mise en demeure préalable par lettre recommandée AR au maître de l'ouvrage (le client) restée infructueuse. Les prix sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taxes sera répercutée sur les prix. Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l'acompte versé à la commande, est supérieur à 12 000 euros, le maître de l'ouvrage doit en garantir le paiement de la façon suivante :

- Lorsqu'il recourt à un crédit destiné exclusivement et en totalité au paiement des travaux objet du marché, le maître de l'ouvrage fera le nécessaire pour que les versements, effectués par l'établissement prêteur, parviennent à l'entrepreneur aux échéances convenues dans le marché (2e alinéa de l'article 1799-1 du Code civil). Le maître de l'ouvrage adresse à l'entrepreneur copie du contrat attestant de la délivrance du prêt ;
- Lorsqu'il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître de l'ouvrage fournit, au plus tard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la conclusion du marché, le cautionnement visé au 3e alinéa de l'article 1799-1 du Code civil. Tant que le cautionnement ou l'attestation du crédit n'est pas fourni, l'entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai d'exécution est prolongé en conséquence, si la date prévue pour le début des travaux est antérieure à celle de la fourniture du cautionnement ou de l'attestation du prêt.

Les délais de paiement

Toutes demandes de paiement de l'entreprise seront payées dans un délai maximum de 45 jours à compter de l'émission de la facture. Tout retard de paiement donnera lieu à des pénalités équivalentes à 3 fois le taux d'intérêt légal. En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé. Pour les clients professionnels, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est à prévoir. L'entreprise demeure propriétaire des ouvrages qu'elle a exécuté jusqu'à l'entier paiement de la créance née du marché. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prise de possession des ouvrages.

11. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Des locaux décents à usage de vestiaires, réfectoire et WC devront être mis à la disposition du personnel de l'entreprise par les soins du maître de l'ouvrage en quantités suffisantes, gratuitement et à proximité des travaux. Le chantier devra être équipé d'un branchement d'eau potable et d'une arrivée de courant. En cas d'impossibilité ou d'insuffisance, les installations nécessaires seront facturées au maître de l'ouvrage. L'entrepreneur ne peut être tenu d'effectuer des travaux dont l'exécution présenterait un caractère dangereux, sans que soient mis en place les systèmes de prévention réglementaires.

Le maître d'ouvrage a l'obligation de présenter à l'entrepreneur les diagnostics amiante et plomb avant travaux.

12. CONTESTATION

Lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie la met en demeure d'y satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le client (consommateur personne physique) n'a pas obtenu satisfaction à sa demande formulée, le maître de l'ouvrage, consommateur personne physique, peut, après échec de la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus, recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à : MEDICYS 73, boulevard de Clichy - 75009 PARIS - Tél. : 01 49 70 15 93 ou à sa plate-forme d'arbitrage : www.medicys.fr. Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront portés devant le tribunal du lieu d'exécution des travaux ou du domicile du maître de l'ouvrage quand celui-ci est un consommateur.

13. PROTECTION DES DONNÉES

Les données personnelles collectées par l'entreprise (principalement nom, prénom, coordonnées postales, numéro de téléphone, adresse électronique, coordonnées bancaires) sont enregistrées dans son fichier clients. L'ensemble des informations collectées sont nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat et seront principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client, le traitement des commandes et la promotion des services de l'entreprise. Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l'exécution du contrat, à l'accomplissement par l'entreprise de ses obligations légales et réglementaires et à l'exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la jurisprudence.

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l'entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion des commandes, sans qu'une autorisation du client soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, l'entreprise s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.). Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l'Union européenne.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant. Le client peut, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer ses droits en contactant l'entreprise. Dans le cas où le client ne souhaiterait pas recevoir des messages promotionnels et invitations via courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux, celui-ci a la possibilité d'indiquer son souhait dans le cadre du présent [insérer au choix : devis/ contrat/présent document], de modifier son choix en contactant l'entreprise dans les conditions évoquées ci-avant ou en utilisant les liens de désinscription prévus dans les messages SMS ou électroniques. Ce droit vaut également pour les personnes dont les données (notamment leur identité et leurs coordonnées) auraient été transmises, avec leur autorisation, à l'entreprise par des tiers, à des fins de prospection commerciale. En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, le client peut adresser une réclamation auprès du dirigeant de l'entreprise, de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou de toute autre autorité compétente. Enfin, le client consommateur est informé de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle il peut s'inscrire (<https://conso.bloctel.fr/>)

14. Litiges

Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront portés devant le tribunal compétent dans le ressort du siège social de l'entreprise, ou le tribunal compétent dans le ressort du domicile du client quand celui-ci est un consommateur.

Conditions générales d'intervention lues et acceptées le :

__ / __ / ____

Signature du maître de l'ouvrage :

Pour toutes commandes :

Veuillez nous retourner le devis de travaux daté et signé, les présentes conditions générales d'intervention lues et acceptées, et votre acompte à la commande d'un montant de 30% par chèque ou virement avec le rib ci-dessous.

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE :



Code Banque : 11449
Code Guichet : 00002
N° Compte : 0216551001P
Clé Rib : 32
Domiciliation : THEMIS BANQUE
20 rue Treilhارد
75008 Paris

IBAN : FR51 1144 9000 0202 1655 1001 P32
BIC : BDEIFRPPXXX